

1501834-71.2020.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes, bastando a evidência, diante das circunstâncias, como as dos autos, que para tanto se destinassem os tóxicos regularmente apreendidos. No mesmo sentido: 'Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em ...

cm

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd. Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501834-71.2020.8.26.0548 controle:2020/000706

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2173145/2020 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 12447412 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 3000/20/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2173145 - 1ª DISE-DEL.SEC.CAMPINAS, 3000/20/942 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2173145/2020 - 1ª DISE-DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE GOMES DOS SANTOS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

FELIPE GOMES DOS SANTOS, 40.615.324/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia (fls. 01/02). Aos 16.07.2020, foi concedida liberdade provisória ao acusado (fls. 41). Inicialmente foi-lhe proposto ANPP, restando, todavia, prejudicado ante a sua prisão por outro processo. Em seguida, o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 139 e 142). A denúncia foi recebida aos 08.10.2021 (fls. 144), sendo o réu citado aos 05.04.2022 (fls. 189). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi interrogado o réu. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, fixação da pena no mínimo legal, aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas e concessão de regime aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para tetrahidrocannabinol (THC) e cocaína (fls. 04/13, 16/19 e 67/70). A autoria também é certa e segura. Com efeito, após permanecer em sugestivo silêncio na delegacia, em Juízo o acusado apresentou uma versão segundo a qual estaria apenas guardando as substâncias e o dinheiro para um "menino" que estava vendendo drogas no local e saiu para buscar um carro. Os guardas municipais hoje ouvidos relataram ter surpreendido o acusado após denúncia que fornecia suas características físicas, vestes e informava que ele estaria traficando em local já conhecido como ponto de venda. Ao vislumbrar a viatura, o acusado tentou fugir, mas foi abordado. Com ele foram encontradas as porções de cocaína, crack e maconha, que estavam enroladas numa espécie de bolsa feita com a própria camisa, além de dinheiro e um celular. Indagado a respeito, o acusado confessou-lhes informalmente o tráfico. E não há porque negar crédito às palavras dos guardas ouvidos, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela Defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, tais agentes públicos são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Nesse sentido: "Não se deve olvidar que os depoimentos dos agentes públicos valem como prova, pois, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso "A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54)." (TJSP - Apelação Criminal nº 1500772-86.2019.8.26.0594 - 9ª Câmara de Direito Criminal - .v.u. - DJe 21.06.2021 - Rel. Des. Simar Fernandes). Nesse contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo entorpecente que foi apreendido, até porque trata-se de fato incontroverso. A versão por ele apresentada subestima a inteligência alheia e restou completamente isolada nos autos diante das declarações prestadas pelos guardas municipais, que possuem fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade. A traficância restou plenamente configurada na medida em que o acusado estava em local de venda, na posse de droga cuja quantidade, diversidade e forma embalagem, dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, ainda que não tivesse sido surpreendido no ato de alguma venda. A propósito: "Ressalto, por outro lado, que o tipo penal em questão é de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no artigo 33, "caput", da Lei Federal 11343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal mencionado reste configurado. Além do mais, desnecessários atos de mercancia para a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes, bastando a evidência, diante

das circunstâncias, como as dos autos, que para tanto se destinassem os tóxicos regularmente apreendidos. No mesmo sentido: 'Importante ressaltar, ainda, que para a configuração do crime de narcotráfico, sequer é exigido qualquer ato de mercancia, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não sendo necessária a tradição para consumação do delito' ((RJ TJSP- vol. 97, pág. 512) - Apelação Criminal 0000272-15.2018.8.26.0470 - Des. Marco Antônio Cogan Data do julgamento: 06/02/2020)". (TJSP - Apelação Criminal nº 1502964-72.2019.8.26.0535 - 8ª Câmara de Direito Criminal - v.u. DJe 26/04/2021). Note-se que a abordagem não ocorreu por acaso, mas sim porque os guardas receberam denúncia que fornecia as características físicas do acusado e indicava o local onde ele estaria traficando, o que lhes possibilitou surpreendê-lo na posse das substâncias, inexistindo qualquer ilegalidade em tal conduta o que, aliás, sequer foi aventado pela Defesa durante todo o processo (fls. 35/36 e 142). Observe-se, a esse respeito, trecho do v. Acórdão recentemente prolatado pelo E. Tribunal de Justiça em sede de habeas corpus : "(...) Em que pese os argumentos da defesa, quanto a ampliação das atribuições dos guardas civis metropolitanos, não há que se falar em nulidade, uma vez que considera-se lícita a revista pessoal executada por guardas municipais quando há justa causa para a realização, como se verifica no caso presente. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. PRISÃO REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. USO DE DROGA NO MOMENTO DA ABORDAGEM. BUSCA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO FRANQUEADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DE OUTRO HC. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Considera-se lícita a revista pessoal executada por guardas municipais, com a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2. Configurada a situação de flagrância, com a demonstração de fundada suspeita, não se verifica ilegalidade na realização de abordagem pessoal por guardas municipais que estavam em patrulhamento com cães farejadores, encontrando drogas com o paciente e nas proximidades do local do flagrante, pois o acusado informou que estava usando drogas no momento em que foi abordado. 3. A questão referente à aplicação da minorante, a matéria já foi analisada no HC 563.700/SP, tratando-se de mera reiteração de pedido. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 597.923/SP- Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - Relator Ministro Nefi Cordeiro - J. em 20.10.2020- DJe 26.10.2020). (...) 'Ademais, em que pese controvertida a extensão das atribuições das guardas civis metropolitanas, havendo, inclusive, recurso extraordinário sobre o tema, cuja repercussão geral foi reconhecida (RE 608.588/SP, Rel. Min. Luiz Fux), extrai-se do art. 301 do CPP que qualquer do povo poderá prender quem quer se encontre nas hipóteses de flagrância do art. 302, e que as autoridades policiais tem o dever de realizar o flagrante. Assim, embora a guarda municipal não se enquadre no conceito de "autoridade policial", inequivocamente tem aptidão para realizar o flagrante facultativo' (Habeas Corpus Criminal nº 2039080-05.2021.8.26.0000 - 7ª Câmara de Direito Criminal - Relator Des. Reinaldo Cintra - J: 25.3.2021)." (sublinhei - TJSP - HC 2047679-93.2022.8.26.0000 - 11ª Câmara de Direito Criminal, v.u. - Rel. Des. Tetsuzo Namba - D.J. 11.04.2022). A existência de dinheiro de origem não demonstrada é outra circunstância indicativa da comercialização, mesmo porque o acusado não comprovou exercer alguma ocupação lícita, o que vem reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência. Ademais, a eventual condição de usuário do acusado não tem o condão de afastar a sua condição de traficante, até porque não é incomum que usuários de droga também se dediquem à mercancia para garantir o próprio vício. Por sinal: "Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pretensão de absolvição por insuficiência de provas e desclassificação do delito para a figura prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Condição de usuário não afasta a traficância. Penas individualizadas e fundamentadas. Regime adequado. Recurso improvido". (sublinhei - TJSP - Apelação Criminal nº 0004302-85.2016.8.26.0269 - 05ª Câmara de

Direito Criminal - v.u. - Re. Des. Damião Cogan - DJe 26.09.2017). Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à individualização da pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: menoridade relativa. Porém, não há como atenuar a pena-base, eis que fixada no seu mínimo legal (súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça). C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar. A redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas mostra-se inviável. De fato, o acusado tornou a delinquir apenas 03 (três) meses depois de ter obtido a liberdade nestes autos, tendo sido já condenado definitivamente, também por tráfico (processo 1501165-97.2020.8.26.0457,

fls. 185/186). Além disso, não demonstrou possuir ocupação lícita e foi surpreendido com razoável quantidade e variedade de entorpecentes, inclusive crack - substância altamente nociva, causadora de dependência rápida e intensa, com danos irreversíveis ao usuário - bem como dinheiro, o que indica claramente o seu envolvimento na atividade criminosa de disseminação de droga como meio de sustento, inviabilizando a aplicação da mencionada causa de diminuição, que visa beneficiar apenas e tão somente o pequeno e eventual traficante, razão pela qual torno definitiva a pena-base aplicada. Nesse sentido: "PENAS. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Dedicção do acusado a atividades criminosas, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas e circunstâncias de sua apreensão, que denotam não se tratar de traficante "de primeira viagem", ou pequeno traficante, impedindo, assim, a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. DOSIMETRIA. Base fixada no mínimo legal e assim tornada definitiva, à míngua de modificadores. Atenuante da confissão espontânea que não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). Penas mantidas" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501741-11.2020.8.26.0548 - 15ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 25.03.21 - Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti). E, ainda: "APELAÇÃO: TRÁFICO DE DROGAS - REDUÇÃO DA PENA - APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 - INADMISSIBILIDADE - QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM A DIMINUIÇÃO - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 3018185-33.2013.8.26.0114 - 11ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 20.01.16 - Rel. Des. Ivana David). Cumpre ressaltar que o registro de outra acusação criminal em curso pode afastar o redutor não por ausência de preenchimento dos dois primeiros requisitos elencados pelo legislador, quais sejam, a primariedade e a existência de bons antecedentes, mas pelo descumprimento do terceiro e/ou do quarto requisito exigido pela lei, um deles, a ausência de dedicação do acusado a atividades delituosas. Destaco, aliás, que a matéria foi analisada pela Terceira Seção da Corte Superior de Justiça que, ao julgar os REsp n. 1.431.091/SP (DJe 1º/2/2017), de relatoria do Ministro Felix Fischer, firmou o entendimento de que: "é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06". Consequentemente, inviável se torna a substituição, porquanto imposta pena superior a quatro anos. D) Apelar em liberdade: o réu tem direito a tanto, uma vez que não se encontra preso por este processo. E) Regime de cumprimento de pena: semiaberto, excepcionalmente, eis que suficiente para a prevenção e repressão do delito, dadas as singularíssimas circunstâncias do caso, em que o réu era primário à época dos fatos e não se encontra preso por este processo. Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 706/2020 e CONDENO O RÉU FELIPE GOMES DOS SANTOS, RG 40.615.324/SP, a cumprir 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pagar 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Transitada em julgado, expeça-se mandado de prisão. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. No mais, DECRETO perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada, bem como AUTORIZO

a restituição do celular apreendido ao legítimo proprietário, ficando, caso contrário, desde já determinada sua doação/destruição, observado o artigo 123 do CPP P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 30 de junho de 2022. Eu, SCC, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA